

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



00002264

Resolución Directoral N°.....

Tocache; 22 AGO 2025



Vistos: La Resolución Directoral N° 001673-2025; el INFORME N° 0267-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; la OPINIÓN LEGAL N° 065-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ.; el Memorando N° 1253-2025-RSM-DRE-UGEL-T/ADM; la CARTA N° 040-2025-GRSM/DRE/UGELT/ADM/GRR.HH.; la NOTA DE COORDINACIÓN N° 259-2025-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH y el MEMORANDO N° 841-2025-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 001673, de fecha 16 de mayo del 2025, se resolvió aprobar contrato por servicios personales a don Josue Daniel DIEGO LOPEZ, identificado con DNI N° 72038298, como profesor-Educación Física en la Institución Educativa N° 0430 SIMON BOLIVAR PALACIOS, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Primaria, con Código de plaza: 22EVE2505300, jornada laboral: 18 hrs. pedagógicas, motivo de la vacante: OFICIO N.º 00141-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, vigencia del 02/05/2025 hasta el 31/12/2025;

Que, en el INFORME N° 0267-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 17 de julio del 2025, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, hace de conocimiento que, con OFICIO N° 089-2025-GRSM/DRE-UGEL-T/UGA/G.RR.HH., de fecha 23 de mayo del 2025, se solicitó al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "PAULINO FREIRE", la veracidad de la constancia de Egresado en la Carrera de EDUCACION FISICA, el mismo que respondió con OFICIO N° 049-25-DIR-IESPP-PF-2025 con fecha 14 de julio del presente año, donde indica que el Instituto no ha emitido Constancia al señor Josue Daniel DIEGO LOPEZ, identificado con DNI N° 72038298. Por lo que, solicitan OPINION LEGAL para RESCINDIR el contrato;

Que, por medio de la OPINIÓN LEGAL N° 065-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ., de fecha 25 de julio del 2025, el Area de Asesoría Jurídica, Opina que se debe PROCEDER a la Resolución del Contrato, Suscrito por la UGEL Tocache y don Josue Daniel DIEGO LOPEZ, por la causal establecida en el literal r) del artículo 30.1 del D.S. 002-2025-MINEDU, que aprueba la "Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación en el servicio docente en educación básica y técnico productiva, en el marco de la Ley N° 30328, Ley que establece las medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones", esto es por presentar información o documentación falsa o adulterada, para lo cual se debe emitir la resolución correspondiente;

Que, a través del Memorando N° 1253-2025-RSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 07 de agosto del 2025, la Oficina de Administración, deriva a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos la OPINIÓN LEGAL N° 065-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-JAQ/AJ.;

Que, con la CARTA N° 040-2025-GRSM/DRE/UGELT/ADM/GRR.HH., de fecha 08 de agosto del 2025, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, comunica el término de contrato laboral a don Josue Daniel DIEGO LOPEZ, identificado con DNI N° 72038298, contratado como profesor-Educación Física en la Institución Educativa N° 0430 SIMON BOLIVAR PALACIOS, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache,

00002264

Nivel y/o modalidad: Primaria, conforme al D.S. N° 002-2025-MINEDU, que en su capítulo VII, de la Conclusión del Contrato y otros aspectos, en su art. 30.1, establece: Las causales de resolución del contrato del servicio docente forman parte de las cláusulas del contrato del servicio docente suscrito entre el profesor y el director de la UGEL correspondiente, y son: r) Presentar información o documentación falsa o adulterada. La falta de veracidad o autenticidad del documento puede ser detectada en las acciones de fiscalización posterior que lleve a cabo la UGEL o DRE, según corresponda; o como resultado de la verificación que implemente el Minedu, teniendo vínculo laboral con la UGEL Tocache hasta el 07-08-2025;



Que, mediante la NOTA DE COORDINACIÓN N° 259-2025-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH., de fecha 14 de agosto del 2025, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, solicita se autorice proyectar resolución para Dar por Concluido a partir del 08.08.2025 el contrato laboral, aprobado con la Resolución Directoral N° 001673, de fecha 16 de mayo del 2025, de don Josue Daniel DIEGO LOPEZ, identificado con DNI N° 72038298, como profesor-Educación Física en la Institución Educativa N° 0430 SIMON BOLIVAR PALACIOS, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Primaria, por Falsificación y Adulteración de Documentos;

Que, con MEMORANDO N° 841-2025-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 14 de agosto del 2025, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza dar por concluido a partir del 08.08.2025, el contrato a don Josue Daniel DIEGO LOPEZ, identificado con DNI N° 72038298, aprobado con la Resolución Directoral N° 001673-2025, en el cargo de profesor-Educación Física en la Institución Educativa N° 0430 SIMON BOLIVAR PALACIOS, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Primaria, por haber incurrido en una falta grave de falsificación y/o adulteración de documentos académicos de formación profesional;

De conformidad con D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510, Ley N° 25035, D.S. N° 070-89-PCM.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- RESOLVER el contrato de servicio docente, suscrito por la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y don **Josue Daniel DIEGO LOPEZ**, identificado con DNI N° 72038298, aprobado por Resolución Directoral N° 001673, de fecha 16 de mayo del 2025, como profesor-Educación Física en la Institución Educativa N° 0430 SIMON BOLIVAR PALACIOS, distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Primaria, con Código de plaza: 22EVE2505300, jornada laboral: 18 hrs. pedagógicas, motivo de la vacante: OFICIO N.º 00141-2025-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, vigencia del 02/05/2025 hasta el 31/12/2025, por la causal establecida en el literal r) del artículo 30.1 del D.S. 002-2025-MINEDU, que aprueba la "Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación en el servicio docente en educación básica y técnico productiva, en el marco de la Ley N° 30328, Ley que establece las medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones", esto es por presentar información o documentación falsa o adulterada, por los considerandos antes expuestos. Por consiguiente, se **DA POR CONCLUIDO** a partir del **08 de agosto del 2025**.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

MG. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE